

fuert, ab omni officio et beneficio deponatur, ut, in quo maior est culpa, gravior exerceatur¹⁶ vinclita. Si quis autem tales, postquam ab ecclesia fuerint denotati¹⁷, contempserit evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse. In terris vero, temporalis nostrae iurisdictioni subiectis, bona haereticorum¹⁸ statuimus publicari, et in aliis idem praecipimus fieri per potestates et principes saeculares, quos¹⁹ ad id²⁰ exsequendum, si forte negligentes exstiterint, per censuram ecclesiasticam appellatione remota²¹ compelli volumus et mandamus. Nec²² ad eos bona eorum²³ ulterius revertantur, nisi eis, ad cor revertentibus²⁴ et abnegantibus haereticorum consortium, misereri aliquis voluerit, ut temporalis saltem poena corripiat quem spiritualis non corrigit disciplina. Quum enim secundum legitimas sanctiones, reis laesae maiestatis punitis capite, bona confiscantur eorum, filiis suis²⁵ vita solummodo ex misericordia conservata²⁶; quanto magis, qui aberrantes²⁷ in fide Domini²⁸ Dei filium Iesum Christum²⁹ offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari, quum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem? Nec huiusmodi severitatis censuram orthodoxorum etiam exheredati filiorum quasi cuiusdam miserationis praetextu debet ullatenus impedire, quum in multis casibus etiam³⁰ secundum divinum iudicium filii pro patribus³¹ temporaliter puniantur, et iuxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores³² scelerum, sed etiam in progeniem damnatorum. [Decernimus ergo etc. Dat. Lat. VIII. Kal. Apr. Pont. nostr. 40. II. 1199.]

CAP. XI.¹

Advocati vel notarii, haereticis vel eorum defensoribus faventes, aut sub eis litigantibus, patrocinantes, et pro eis instrumenta scribentes, infames sunt, et ab illo officio suspensi.

Idem².

Si adversus nos³ terra consurgeret †[et iniquitates vestras coeli sidera revelarent, et manifestarent vestra scelera toti mundo, ut non solum homines, sed ipsa etiam elementa conirarent in vestrum excidium et ruinam, et a terrae facie vos deleterent, non parcentes sexui vel aetati, ut essetis cunctis gentibus in opprobrium sempiternum, ultio de vobis sumi non posset sufficiens sive digna. Vos enim nec Deum timetis, nec hominem formidatis, nec discernitis inter prophanum et sanctum, sed ponitis lucem tenebras, et tenebras lucem, et dicitis malum bonum, et bonum malum; vos faciam bonam, quae impingat ossa, et nomen bonum, quod multis divitiis antefertur, procurare contemnit, et de infamia non curatis, quum sitis attritae frontis et impudibundam frontem assumpseritis meretricis. Computruistis namque in peccatis, sicut iumenta in stercore suo, ut fumus ac finis putrefactionis vestrae iam fere circumiacentes regiones infecerit, ac ipsum Dominum, ut credimus, ad nauseam provocaverit. In peccatis quidem excelsitis universos, facti perfidiores Iudaeis et crudeliore paganis. Iudaeis siquidem semel Dominum crucis patibulo offerunt, sed vos, in membris suis iugiter crucifigentes eundem, opprobriis ipsum et contumeliis laceratis, et, quum illi credant, licet sub caecitate peccati, Deum Patrem omnia visibilia et invisibilia condidisse, plerique vestrum a Lucifero visibilia credunt esse condita et creata. Pagani furebant in perimendis Christianorum corporibus et mactandis, sed vos necare intenditis totum hominem, animas fidelium latenter Christo subripientes et utrumque hominem pariter perimentes. Verum, nec isti, nec illi Christum Domini cognoverunt, propter quod habere videntur excusationem aliquam in peccatis, sed vos, tanquam filii Effrem intendentes arcum, Christi fuistis character insigniti, et adhuc in publico Christiana vultis professione censer, corde tamen abeuntes retrorsum ac recedentes a fide, conversi estis in arcum perversum, haereticorum laqueis irretiti, ac eorum pravis dogmatibus deformati. Unde, vere in vobis verbum propheticum est impletum: „Lamiae nudaverunt mammas, lactaverunt catulos suos.“ Potati enim estis non vino compunctionis, sed felle draconis, vobis ab haereticis propinato in aureo calice Babylonis. Iam enim inundaverunt aquae, operueruntque capita

vestra peccata demersa in barathrum vitiorum. Iam absorbit vos profundum, et urget super vos os suum puteus infernalis. In lacum desperationis siquidem incideritis, quum condemnatis resurgere a profundo. Unde, merito formidamus, ne in filios diffidentiae veniat ira Dei, et iam exacuat sicut fulgur gladium suum, et agat de vobis iudicium manus sua, nec in die furoris exsistat misericordiae suae memor. Nos autem, vestris miseris compatiens, imminenti ruinae vestrae occurrere volumus et viam patulam exterminii vestri praeccludere, si volumus, pulsantes Deum precibus, et Abraham vestigia imitantes, qui a Domino, volente subvertere Sodomam et Gomorrhham, multiplicatis intercessionibus impetravit, quod pro decem iustis non perderet universos. Experiri siquidem volumus, utrum inter vos aliqui fideles remanserint, qui ante Baal sua genua non craverint, et, Niniuitarum exemplo sacco et cinere prosternati, iram Domini mitigent et furem, ut parcat multis pro paucis, nec simul pereant universi. Si quis igitur Dei est, allungat se nobis, nam gestare volumus gladium Phinees, et animadversionem Mosaicam imitari, ac cum Mathathia punire daemonibus immolantes, ut auxiliante Domino eliminentur de templo perfidi et indigni, et fermentum haereticae pravitatis de massa conspersione dominicae salubriter expurgetur. Ideoque per apostolica vobis scripta mandamus et districte praecipimus, quatenus, quum quidam vestri concives filii Belial in odium Christi et contemptum apostolicae sedis et nostrum, post inhibitionem a nobis factam, quosdam credentes Patrenorum in consules eligere attentaverint, ipsum etiam haeresiarcham, videlicet I. Tinios perditionis filium, qui exigentibus suis de mandato nostro iam dudum vinculo exsistit excommunicationis adstrictus, et adhuc in contumacia sua perdurat, camerarium instituere non timentes, in electos ipsos et electores pariter ac eorum complices viriliter insurgatis, resistentes eis magnanimitate et potenter, ac eosdem acriter expugnantes, et, ne valeant radicari firma radice, primos ipsorum conatus frustrare ac contundere labores. Ut autem evulsis radicibus stipes arescat penitus et siccat, sub interminatione anathematis districtius inhibemus, ne aliquis ei iurare tanquam consulibus vel rectoribus vel alio modo praesumat. Illos vero, qui eis aliquo iuramento tenentur adstricti, vel qui eis iurare post electionem huiusmodi praesumpserunt, quum nulla esse debeat participatio Christi ad Belial, vel lucis ad tenebras, et fidelis apostolae, qui fidem violavit temere creatoris, tenere fidem nullo modo teneatur, quum hoc cautum in canonicis habeatur, eos a tali iuramento duximus absolvendos. Licet autem a nobis et praedecessoribus nostris contra haereticos multa sint edita et statuta, nec⁴ habeatis aliquam excusationem in peccatis, quasi antiquorum fueritis oblii mandatorum, et Quia plus timeri solet quod specialiter iniungitur, quam quod generaliter imperatur: vobis⁵ advocatis et scriniariis firmiter inhibemus, ne praefatis haereticis⁶, dum fuerint in sua contumacia et errore, Paternis vel⁷ credentibus, fautoribus vel⁸ defensoribus⁹ eorumdem, ullo tempore in aliquo praestetis auxilium, consilium vel favorem, nec eis¹⁰ in causis vel in¹¹ factis, vel aliquibus litigantibus sub eorum examine vestrum patrocinium praebatis, et pro ipsis publica instrumenta condere vel aliqua scripta facere nullatenus attentetis. Quodsi forte contra facere praesumpseritis, ab officio vestro suspensos perpetuae¹² vos decernimus infamiae subiacere. Ceterum ne iudices et scriniarii qui consenserunt praefatis electis¹³ in huiusmodi praesumptione temeraria sociari de sua nequitia gloriantur¹⁴, quum privilegium mereatur¹⁵ amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, eos ab officio suo iudicamus esse suspensos, decernentes irritum et inane quicquid per ipsos et¹⁶ electos¹⁷ praedictos factum fuerit vel statutum. [Sententias autem etc. Datum etc. 1205.]

CAP. XII.¹

Laici non praedicent, nec occulta conventicula faciant, nec sacerdotes reprehendant.

Idem universis Christi fidelibus, tam in urbe Metensi quam in eius dioecesi constitutis².

Quum ex iniuncto †nobis apostolatus officio facti simus, secundum Apostolum, sapientibus et insipientibus debitores, pro

Tit. VII. Cap. X. 16) habeatur: Cb 17) add.: vel separati: ib. 18) eorum: C Reg. 19) qui: Cb 20) id faciendum vel: FG 21) postposita: Cb 22) quatenus nec: G; ut nec: Bohm. ex Cont. 23) ipsorum: Cb Reg. 24) redeuntibus: Cb Reg. 25) ipsorum, eorum (eorum, ipsorum: Cg) filii: Cb Reg. 26) reservata: F; servata: Cb 27) observantes: Cb 28) Deum: Reg. 29) Chr.: deest: FGHKLIN 30) et: Cb 31) parentibus: Cb 32) actores: FGHKLIN. Cap. XI. 1) Restitutum ex Reg. Bregu. VIII, 35.; Comp. III. c. 2. h. t. (5, 4.) 2) ill. regi Arragoniae: Ch male; universo populo Viterbiensi spiritum cou-

sili sanioris: Reg.; — Potthast no. 2532. 3) vos: FGHILMN Cak Reg. 4) ne: Cb 5) vob.: add. a Ragn. 6) electis: Reg. 7) et non: Cb 8) et: Cb Reg. 9) deest: Ca 9) defensoribus: Reg. 10) nec eis in aliquibus causis, vel factis vel aliis (aliquibus: Ch; vel... al.: deest: Cg) litigantibus: C Reg. 11) in: deest: FGHIL 12) perpetuo: Cb Reg. 13) haereticis: Cb 14) malitia gloriantur: Cb 15) meretur: Cb 16) et: deest: Cb 17) haereticos: Cb. Cap. XII. 1) Restitutum ex Reg. Bal. II, 141.; Alan. extr. tit. 54.; Comp. III. c. 3. h. t. (5, 4.) 2) Potthast no. 780.